

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1760/2538

อัยการ สุรินทร์
นาย ไชยยุทธ สายนรา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

จำเลยใช้น้ำมันเบนซินราดที่พื้นซีเมนต์หน้าประตูและที่ประตูเข้าบ้านชั้นล่างของผู้เสียหายแล้วใช้ไม้ขีดจุดเผาพื้นซีเมนต์และประตูดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปเผาผนังซีเมนต์กระจกหน้าต่างและเสื้อผ้าของผู้เสียหายพฤติการณ์เช่นนี้ไม่เป็นการแน่แท้ว่าจะไม่สามารถทำให้เพลิงไหม้บ้านของผู้เสียหายได้หากชาวบ้านไม่ช่วยดับเพลิงไว้ทันท่วงทีบ้านก็ต้องถูกเพลิงไหม้หมดหมดกรณีต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา218,80ไม่ใช่มาตรา81

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยวางเพลิงเผาบ้านพัก อันเป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของนาย ประจิดร บวรณเจริญ ผู้เสียหาย โดยราดน้ำมันเบนซินที่พื้นซีเมนต์หน้าประตู และที่ประตูทางเข้าบ้านชั้นล่างแล้วใช้ไม้ขีดไฟจุดเผาซีเมนต์และประตูดังกล่าวจนเพลิงลุกลามพื้นซีเมนต์ประตูทางเข้าบ้าน ผนังซีเมนต์กระจกหน้าต่างและเสื้อผ้าเสียหายคิดเป็นเงิน 1,500 บาท จำเลยลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากนางโพะ จันทรหอม เห็นเพลิงกำลังลุกลามจึงร้องเรียกชาวบ้านมา

ช่วยกันดับเพลิงได้ทันที่เพลิงจึงไม่ไหม้โรงเรียนทั้งหลังสมดังเจตนาของจำเลย
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 218 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218(1) ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 3 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 10 เดือน พฤติการณ์แห่งคดีมีความร้ายแรงและพิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจประกอบแล้ว ไม่สมควรรอกการลงโทษ ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 หรือมาตรา 218 และเข้าลักษณะพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 หรือ 81 เห็นว่า จำเลยได้วางเพลิงเผาบ้านพักซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายประจิตร บุรณ์เจริญผู้เสียหาย จำเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218(1) แล้ว ส่วนความผิดของจำเลยจะเข้าลักษณะพยายามกระทำความผิดตาม

มาตรา 80 หรือ 81 นี้ เห็นว่า จำเลยได้ใช้น้ำมันเบนซินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไวไฟเป็นปัจจัยในการกระทำความผิด โดยราดน้ำมันเบนซินลงที่พื้นซีเมนต์หน้าประตูทางเข้าบ้านชั้นล่าง และที่ประตูเข้าบ้านชั้นล่างของผู้เสียหาย แล้วใช้ไม้ขีดจุดเผาพื้นซีเมนต์และประตูที่ราดน้ำมันเบนซินดังกล่าว เป็นเหตุให้เพลิงไหม้ลุกลามจากพื้นซีเมนต์และประตูหน้าบ้านเข้าไปเผาผนังซีเมนต์กระจก หน้าต่างและเสื้อผ้าของผู้เสียหายซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายพฤติการณ์เช่นนี้หาเป็นการแน่แท้ว่าจะไม่สามารถทำให้เพลิงไหม้บ้านของผู้เสียหายได้ การกระทำของจำเลยไม่บรรลุผล มิใช่เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งกระทำต่อกรณีต้องปรับด้วยมาตรา 80 ไม่ใช่มาตรา 81 และหากชาวบ้านไม่ช่วยดับเพลิงไว้ทันที่วงที่บ้านผู้เสียหายก็ต้องถูกเพลิงไหม้วอดหมดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>